

계약학과 설치·운영 계약서 예시

○○○대학교(이하 “학교”이라 한다)와 부대명:_____ (이하 “군부대”라 한다)는 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제8조 및 동법시행령 제8조와 ○○○대학교 학칙에 의거 계약학과 설치·운영에 관한 사항을 다음과 같이 계약한다.

제 1 조(목적) 이 계약은 “○○○부대”의 소속 군인의 재교육 및 직무능력을 향상시키기 위하여 “군부대”가 그 경비의 100분의 50이상을 부담하는 조건으로 “학교”가 계약학과를 설치 운영하는데 필요한 사항을 약정하는데 있다.

제 2 조(학과 명칭, 학위과정, 학생정원, 설치·운영 기간) 이 계약에 의하여 설치되는 계약학과의 명칭, 학습구분, 학위과정, 학생정원, 설치·운영 기간은 다음과 같이 한다.

학과명칭	학습구분	학위과정	학위종별	모집정원	설치·운영 기간	교육장소
○○○공학과	야간	학사 (신입/편입)	공학사	00	0000.00. ~ 0000.00.(0년)	○○○부대 교육장

제 3 조(학생 선발·입학) 입학대상은 군위탁생으로서, “학교”는 “학교”가 정한 입학자격을 갖추었는지 자격심사 등을 거쳐 입학을 허가한다.

제 4 조(운영위원회 설치) ① 운영위원회에서 교육과정 편성 및 운영, 계약 해지 등 중요사항을 심의하며 “학교”와 “군부대”가 연 1회 이상 협의하여 편성한다.

① 운영위원회 구성 및 운영에 관한 주요사항은 학칙으로 정한다.

제 5 조(수업형태) 수업은 출석 수업, 현장실습 수업으로 한다.

제 6 조(학기 및 수업일수 등) 학기 및 수업일수는 기본적으로 ○○○대학교의 일반학과 운영에 관한 사항을 준용한다.

제 7 조(학사관리) “학교”는 “군부대”에게 학생의 학업상황을 고지하고, “군부대”는 학생이 업무부담에 따른 지각 및 결석 등으로 수업에 지장이 없도록 배려한다.

제 8 조(경비 부담) ①계약학과 운영에 필요한 경비는 “학교”와 “군부대”가 협의하여 산정하고 제2항에서 정한 분담비율에 따라 “군부대”와 학생이 각각 납부한다.

② “군부대”와 “계약학과 학생”의 경비(입학금 포함) 분담비율은 다음과 같다.

1. 군부대 분담비율 :

2. 학생 분담비율 :

③학교는 등록금 청구 시 소정의 기간을 정하여 “군부대”와 학생에게 각각 납부하도록 요청한다.

④제3항의 기간 내에 학생 또는 “군부대”가 등록금을 납부하지 않을 경우 정원 내 일반학과 학생에 준하여 처리한다.

⑤ “군부대”는 군부대 부담금의 직접납부를 증빙할 수 있는 회계자료 등을 “학교”에 제출하고 “학교”는 군부대 부담금의 학생전가 여부 등을 검토하여야 한다.

제 9 조(입학취소 및 제적처리) ① 학생이 제8조에서 정한 군부대부담금의 전부 또는 일부를 납부할 경우 동 계약은 해지된다.

②계약학과 학생으로 입학한 자가 입학 후 권역 외 지점으로 인사이동하거나 전역한 경우에는 지체 없이 “갑”에게 그 명단을 통보하여야 한다.

③ “학교”는 통보받은 학생 중 「군위탁생규정」 제10조에 따른 해임사유가 있는 경우 입학취소 또는 제적 처리한다. 이 경우 「군위탁생규정」 제12조에 따라 지급경비를 학생에게 반납조치 할 수 있다.

제 10 조(군부대 시설사용) ① “학교”는 교육에 필요한 경우 상호 협의에 의하여 “군부대” 시설을 무상으로 사용할 수 있다.

제 11 조(대학 시설사용) “학교”는 계약학과 학생이 도서관 등 교내시설 및 행정서비스를 이용하는데 불편함이 없도록 최대한 협조한다.

제 12 조(관련 규정 적용 등) 계약학과 학생은 ○○○대학교 학칙 및 군위탁생규정, 계약학과 설치지침 등을 적용한다.

제 13 조(전역, 계약 폐지 및 인사이동으로 인한 학생의 보호 및 교육담당) 설치·운영기간이 만료되기 전에 폐지되는 경우에는 계약학과를 운영하는 모체학과에서 해당 계약학과 재학생의 잔여기간의 교육을 담당한다.(단, 소속변경 없음)

제 14 조(기타 사항) “학교”나 “군부대”는 모집정원의 70%미만, 자체평가 및 교육만족도가 70%미만인 경우에는 계약해지를 운영위원회를 통해 건의할 수 있다.

제 15 조(특수조건) 본 계약에 명시되지 아니한 사항은 ○○○대학교 학칙, 계약학과 설치·운영 지침 및 사회적 통념에 따르되, 해석상의 이의가 있을 경우 쌍방의 합의에 의하여 결정한다.

제 16 조(계약기간) 본 계약은 00년 0월 00까지 효력이 있으며, 재계약 여부는 운영위원회에서 결정한다.

“학교”와 “군부대”는 본 계약내용을 신의성실의 원칙에 입각하여 준수할 것이며, 계약서 2부를 작성하여 서명 날인하고 각각 1부씩 보관한다.

년 월 일

학교명

부대명

주 소

주 소

총 장

(인)

대표자

(직인)